

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG **Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Bản án số: **49/2025/HSST**

Ngày: 22-4-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU TP ĐÀ NẴNG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hồ Thị Mỹ Dung

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Hoàng Minh Trinh
2. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt - Là Thư ký Tòa án nhân dân Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Quận Hải Châu TP Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông Lê Nguyên Lương - Kiểm sát viên

Ngày 22 tháng 4 năm 2025 tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hải Châu, TP Đà Nẵng xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 25/2025/HSST ngày 20 tháng 02 năm 2025 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 25/2025/HSST-QĐ ngày 27 tháng 3 năm 2025 và Thông báo thay đổi thời gian xét xử số 25/2025/TB-TA ngày 08/4/2025 đối với bị cáo:

Nguyễn Ngọc D; Tên gọi khác: Không. Sinh ngày: 19/12/1990 tại thành phố Đà Nẵng; Nơi ĐKTT: K đường T, phường H (nay là phường H), quận H, thành phố Đà Nẵng. Nơi cư trú: Số C đường L, phường H, quận H, thành phố Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Thợ điện lạnh; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn Ngọc A (SN 1967) và bà Huỳnh Thị D1 (SN 1967); Bị cáo có vợ tên Đàm Thị Hiền C và có 02 con, con lớn nhất sinh năm 2011 và con nhỏ nhất sinh năm 2015.

Tiền án, tiền sự : Không.

Bị cáo hiện đang thực hiện Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án nhân dân quận Hải Châu, có mặt tại phiên tòa.

- Bị hại:

Bà Phạm Đặng Thị Thanh T, sinh năm: 1986 . Địa chỉ: Lô A N, phường H, quận C, thành phố Đà Nẵng, có mặt.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

Bà Đàm Thị Hiền C. Sinh năm: 1990. Đ chỉ: tổ A phường P, quận S, thành phố Đà Nẵng, có mặt.

Ông Phạm Út . Sinh năm: 1956. Địa chỉ: Lô A N, phường H, quận C, thành phố Đà Nẵng, vắng mặt.

Cháu Võ Nhật Gia N. Sinh năm: 2014. Người đại diện hợp pháp của cháu N là ông Võ Văn T1. Sinh năm: 1988 và bà Nguyễn Thị Hà T2. Sinh năm: 1987. Địa chỉ: G L, phường H, quận H, thành phố Đà Nẵng, vắng mặt.

Ông Đàm Duy H. Sinh năm: 1997. Địa chỉ: tổ A phường P, quận S, thành phố Đà Nẵng, vắng mặt.

- *Người chứng kiến:*

1/ Ông Trần Văn N1, sinh năm: 1983. Địa chỉ: tổ D phường H, quận H, thành phố Đà Nẵng, vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 15 giờ 15 phút ngày 28/6/2024, Phạm Đặng Thị Thanh T - có giấy phép lái xe hạng A1, số AU697813, do Sở G cấp ngày 28/5/2012 điều khiển xe mô tô hiệu Honda AirBlade, màu đỏ đen, biển số 43X5-2311 chở theo sau Võ Nhật Gia N lưu thông trên đường Y (đoạn từ đường N đến đường H). Cùng lúc Nguyễn Ngọc D (có giấy phép lái xe ô tô hạng B2, số 480102487640 do Sở G cấp ngày 21/07/2015, hạn sử dụng đến ngày 21/07/2025) điều khiển xe ô tô hiệu Mitsubishi Expander, màu đen, biển số 43A-460.31 chở Đàm Duy Hải lưu thông trên đường N (đoạn từ đường 30 Tháng 4 đến đường C). Khi đến ngã tư đường N và đường Y, D điều khiển xe vào giao lộ nhưng không chú ý quan sát, không giảm tốc độ để có thể dừng lại một cách an toàn khi qua nơi đường bộ giao nhau cùng mức nên góc bên trái đầu xe ô tô biển số 43A-460.31 tông vào bên phải đầu xe mô tô biển số 43X5-2311 làm T, cháu N và xe mô tô biển số 43X5-2311 té ngã xuống đường.

Hậu quả: T bị thương tích nặng và được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Đ1; N không bị thương tích gì; 02 phương tiện bị hư hỏng.

Vật chứng tạm giữ:

- 01 (một) xe ô tô mang biển số đăng ký: 43A - 460.31, nhãn hiệu: MISUBISHI, số loại: XPANDER GLX, màu sơn: Đen, số máy kiểm tra thực tế: 4A91GP4508, số khung kiểm tra thực tế: MK2XNNC1WKN005919 (tình trạng xe đã qua sử dụng, bị hư hỏng do tai nạn giao thông, không kiểm tra chất lượng bên trong xe), kèm 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe.

- 01 (một) xe mô tô mang biển số đăng ký: 43X5 - 2311, nhãn hiệu: HONDA, số loại: AIR BLADE, màu sơn: Đỏ - đen, số máy kiểm tra thực tế: JF18E5255470, số khung kiểm tra thực tế: RLHJF18028Y652192 (tình trạng xe đã qua sử dụng, bị hư hỏng do tai nạn giao thông, không kiểm tra chất lượng bên trong xe), kèm 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe.

- 01 đĩa CD màu vàng, bên trong chứa 01 đoạn clip được trích xuất từ camera “Y-N”, thời gian từ 15h17p13s đến 15h18p08 giây ngày 28/6/2024, ghi nhận vụ việc, đã được niêm phong.

- 01 Giấy phép lái xe hạng B2, số D, mang tên Nguyễn Ngọc D.

- 01 Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số DA1847350 đối với xe ô tô biển số 43A - 460.31.

Biên bản kiểm tra nồng độ cồn lập lúc 18 giờ 20 phút ngày 28/6/2024 xác định: Nồng độ cồn trong hơi thở của Nguyễn Ngọc D là 0.000mg/L. Kết quả thử test ma túy xác định Nguyễn Ngọc D âm tính.

Biên bản dựng lại hiện trường lúc 09h00’ ngày 24/7/2024 tại ngã tư N - Y:

“- Hiện trường nơi dựng lại vụ TNGT là tại giao lộ N - Y, TP .. Đường Nguyễn Hữu D2 rộng 10,5m, được chia thành 02 phần đường xe chạy ngược chiều nhau bằng vạch kẻ đứt màu vàng, mỗi phần đường rộng 5,25m. Đường Y Lan Nguyên P rộng 7,5m, được chia thành 02 phần đường xe chạy ngược chiều nhau bằng vạch kẻ đứt màu vàng, mỗi phần đường rộng 3,75m.

- Ghi nhận đánh số vị trí nạn nhân, phương tiện, dấu vết:

(1) Vị trí vết xước không liên tục dài 4m trên mặt đường.

(2) Vị trí xe ô tô BKS 43A – 460.31 đỗ trên mặt đường.

(3) Vị trí xe mô tô BKS 43X5 – 2311 trên mặt đường.

(4) Vị trí vết máu trên mặt đường.

M1: Chọn mép trái đường N hướng từ đường 30 tháng 4 về đường C làm mép chuẩn 1.

M2: Chọn mép trái đường Y hướng từ đường N về đường H làm mép chuẩn 2.

- Đồ vật, tài liệu, tài sản phương tiện, tang vật, dấu vết thu được

(1) Vị trí vết xước không liên tục dài 4m được đánh dấu lại trên mặt đường.

Đo từ điểm đầu vết xước cách M1 là 5,4m và cách M2 là 4,9m. Đo từ điểm cuối vết xước cách M1 là 4m và cách M2 là 0,5m.

(2) Vị trí xe ô tô BKS 43A – 460.31 màu đen nhãn hiệu Mitsubishi Xpander đang đỗ trên mặt đường. Đo từ trục trước bên trái xe cách M1 là 6,1m và cách M2 là 8,7m. Đo từ trục sau bên trái của xe cách M1 là 6,4m và cách M2 là 6m.

(3) vị trí xe mô tô BKS: 43X5 – 2311 màu đỏ nhãn hiệu Honda Airblade đang trong tình trạng ngã nghiêng bên phải trên mặt đường. Đo từ trục trước của xe cách M1 là 3,6m và cách M2 là 1,7m. Đo từ trục sau của xe cách M1 là 3,9m và cách M2 là 0,4m.

(4) Vị trí vết máu KT(40x20)cm trên mặt đường. Đo từ tâm vết máu cách M1 là 4m và cách M2 là 2,6m.

Kết quả dựng lại hiện trường này phù hợp với hồ sơ ban đầu do đội C1-TT Công an quận H lập”.

Biên bản khám nghiệm phương tiện lúc 10 giờ 00 phút ngày 24/7/2024 đối với xe mô tô biển số 43X5-2311: “Không có gương chiếu hậu bên phải. Đầu tay phanh bên phải có vết trầy xước kích thước (1x1)cm. Ốp bảo vệ và đèn chiếu sáng phía trước xe bị gãy rời khỏi xe lộ linh kiện bên trong. Manh chắn gió bên trái bị bung hở. Yếm trước bên phải xe bị gãy kích thước (9x8)cm. Chấn bùm trước bị nứt vỡ. Chấn ba phía trước xe bị cong vênh từ phải sang trái. Ốp bảo vệ phía dưới gác để chân bên phải người điều khiển bị bung hở. Gác để chân bên phải người ngồi sau có vết trầy xước kích thước (2x0,5)cm. Bên phải tay cầm sau của xe có vết trầy xước kích thước (3,4x0,4)cm. Ốp bảo vệ ống xả khói bị gãy rời”.

Biên bản khám nghiệm phương tiện lúc 10 giờ 30 phút ngày 24/7/2024 đối với xe ô tô biển số 43A-460.31: “Kính chắn gió phía trước của xe có vết nứt vỡ kích thước (77x25)cm. Khung viền cửa trước bên trái có vết lõm kích thước (12x3)cm. Đèn chiếu sáng và đèn xi nhan phía trước bên trái bị nứt vỡ trầy xước và bám dính chất lạ màu đỏ trắng. Ốp bảo vệ đèn chiếu sáng và đèn xi nhan phía trước bên trái có nhiều vết trầy xước, bám dính chất lạ màu đỏ trắng trên diện 70x45cm). Bên trái cản trước có vết trầy xước bám dính chất lạ màu đỏ trắng kích thước (16x6)cm. Ốp bảo vệ bánh trước bên trái bị biến dạng lõm vào bên trong. Gương chiếu hậu bên trái bị vỡ. Cửa trước bên trái có vết trầy xước kích thước (30x12)cm. Khung gầm dưới bên cửa trước bên trái có vết trầy xước”.

Kết luận giám định số: 1592/KL-KTHS ngày 04/9/2024 của Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng xác định:

“1. Dấu vết va chạm và chiều hướng của dấu vết va chạm giữa xe ô tô biển số 43A-460.31 và xe mô tô biển số 43X5-2311:

- Dấu vết hằn, móp, nứt, vỡ, trượt, mất chất màu đen, bám dính chất màu đỏ tại mặt ngoài góc bên trái đầu xe ô tô biển số 43A-460.31 (cản trước, ốp đèn chiếu sáng), chiều hướng từ trước ra sau, từ phải qua trái, phù hợp với dấu vết nứt, vỡ, trượt, mất chất màu đỏ, bám dính chất màu đen tại mặt ngoài bên phải đầu xe mô tô biển số 43X5-2311 (chấn bunn, giảm xóc, cụm đèn trước và yếm), chiều hướng từ trước ra sau, từ phải qua trái;

- Dấu vết móp, trượt, xước, mất chất màu đen tại mặt ngoài ốp cửa trước bên trái của xe ô tô biển số 43A-460.31, chiều hướng từ trước ra sau, từ trái qua phải, phù hợp với dấu vết nứt, trượt, bám dính chất màu đen tại mặt ngoài yếm phải của xe mô tô biển số 43X5-2311, chiều hướng từ sau ra trước, từ phải qua trái;

- Dấu vết hằn, trượt, bám dính chất màu xám, đen tại mặt ngoài cạnh viền phía dưới ốp cửa trước và sàn xe bên trái của xe ô tô biển số 43A-460.31, chiều hướng từ trước ra sau, từ trái qua phải, phù hợp với dấu vết trượt, mất chất màu xám, đen tại mặt ngoài ốp phía sau gác chân trước bên phải của xe mô tô biển số 43X5-2311, chiều hướng từ sau ra trước, từ phải qua trái.

Các dấu vết va chạm nêu trên phù hợp khi 02 xe chuyển động giao cắt và xảy ra va chạm.

2. Vị trí va chạm đầu tiên giữa 02 xe nêu trên là: tại mặt ngoài góc bên trái đầu xe ô tô biển số 43A-460.31 (cản trước, ốp đèn chiếu sáng) với mặt ngoài bên phải đầu xe mô tô biển số 43X5-2311 (chấn bunn, giảm xóc, cụm đèn và yếm)”.

Kết luận giám định pháp y số: 256/KLTTCT-TTPYĐN ngày 18/10/2024 của Trung tâm Pháp y thành phố Đ: “Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-TTBYT, ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Bộ Y quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Phạm Đăng Thị Thanh T tại thời điểm giám định là: 71% (bảy mươi một phần trăm), áp dụng phương pháp cộng tại Thông tư”

Kết luận định giá tài sản số: 76/KL-HĐĐGTS ngày 06 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng Định giá tài sản trong tổ tụng hình sự quận H: Xe ô tô mang biển kiểm soát: 43A - 460.31 bị thiệt hại 49.351.560 đồng (bốn mươi chín triệu ba trăm năm mươi một nghìn năm trăm sáu mươi đồng); Xe mô tô mang biển kiểm soát: 43X5-2311 bị thiệt hại 4.600.000 đồng (bốn triệu sáu trăm nghìn đồng).

Công văn số: 3921/SGTVT-QLKCHT ngày 31/7/2024 của Sở GTVT thành phố G:

“1. Về việc phân chia làn đường, cấm biển báo giao thông, đường ưu tiên: đường N và Ý thuộc phường H là đường 2 chiều, không tổ chức phân làn đường, cấm biển báo giao thông; Phương án tổ chức giao thông tại nút giao Nguyễn Hữu D2 - Ý là nút giao đường đồng cấp (hiện trạng tại nút giao không bố trí các biển báo số hiệu W.205 theo quy định tại điểm C.5 Phụ lục C QCVN 41:2019/BGTVT “Trong nội thành, nội thị có thể cấm chức năng đặt biển này”).

+ Đối với quy định về tốc độ tối đa của các loại phương tiện lưu thông: đường N, đường Ý nằm trong khu vực đông dân cư; theo Điều 6, Thông tư 31/2019/TT-BGTVT ngày 29/8/2019 của Bộ G1 Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ quy định tốc độ tối đa cho phép xe cơ giới tham gia giao thông trong khu vực đông dân cư (trừ đường cao tốc), cụ thể: “Đối với đường hai chiều; đường một chiều có một làn xe cơ giới: Tốc độ tối đa cho phép các phương tiện xe cơ giới, trừ các xe được quy định tại Điều 8 của Thông tư là 50km/h”; tại các nút giao, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định tại Điều 24 Luật giao thông đường bộ”.

Tại phiên tòa hôm nay, bị hại bà T có mặt đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và xin cho bị cáo được hưởng án treo để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời.

Tại Cáo trạng số 28/CT- VKS ngày 20-02-2025 của Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu TP Đà Nẵng đã truy tố bị cáo Nguyễn Ngọc D về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm b khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa vị đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố luận tội:

Hành vi của bị cáo Nguyễn Ngọc D có đủ các yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm b khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự. Do đó, Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Ngọc D phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và đề nghị HĐXX áp dụng điểm b khoản 1 Điều 260, điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc D mức án từ 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và ấn định về thời gian thử thách.

Về dân sự: Bị cáo Nguyễn Ngọc D đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho bà Phạm Đặng Thị Thanh T là 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng y). Bà T không yêu cầu gì thêm nên VKS không đề cập đến.

Về xử lý vật chứng: Đối với 01 (một) xe ô tô mang biển số đăng ký: 43A - 460.31, nhãn hiệu: MISUBISHI, số loại: XPANDER GLX, màu sơn: Đen, số máy kiểm tra thực tế: 4A91GP4508, số khung kiểm tra thực tế: MK2XNNC1WKN005919 và 01 Chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 43 042942 đứng tên chủ sở hữu hợp pháp là bà Đàm Thị Hiền C và 01 (một) xe mô tô mang biển số đăng ký: 43X5 - 2311, nhãn hiệu: HONDA, số loại: AIR BLADE, màu sơn: Đỏ - đen, số máy kiểm tra thực tế: JF18E5255470, số khung kiểm tra thực tế: RLHJF18028Y652192 và 01 Chứng nhận đăng ký xe đứng tên chủ sở hữu hợp pháp là ông Phạm Út . Ngày 05/8/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận H đã trả lại 02 phương tiện và các Giấy đăng ký cho chị C và ông Ú là phù hợp nên đại diện Viện kiểm sát không có ý kiến gì.

Đề nghị HĐXX trả lại cho Nguyễn Ngọc D 01 Giấy phép lái xe hạng B2, số D đứng tên Nguyễn Ngọc D.

Đối với 01 Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số DA1847350 đối với xe ô tô biển số 43A - 460.31 là giấy tờ liên quan đến xe ô tô nên cần tuyên trả lại cho bà Đàm Thị Hiền C.

Bị cáo Nguyễn Ngọc D không có ý kiến tự bào chữa và không tranh luận gì.

Về trình bày lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Ngọc D đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời, nuôi con nhỏ bị bệnh tật và phụng dưỡng cha mẹ già.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi và quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2]Về hành vi phạm tội: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Ngọc D đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo D phù hợp với lời khai của của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng các tài liệu điều tra thu thập có tại hồ sơ vụ án đã được thẩm tra công khai tại phiên tòa. Hội đồng xét xử thấy đủ cơ sở kết luận: Khoảng 15 giờ 15 phút ngày 28/6/2024, tại ngã tư giao nhau giữa đường N và đường Y, phường H, quận H, TP ., Nguyễn Ngọc D điều khiển xe ô tô hiệu Mitsubishi Expander, màu đen, biển số 43A-460.31 lưu thông trên đường N (đoạn từ đường 30 Tháng 4 đến đường C), khi vào ngã tư nhưng không chú ý quan sát, không giảm tốc độ để có thể dừng lại một cách an toàn khi qua nơi đường bộ giao nhau cùng mức nên góc bên trái đầu xe ô tô biển số 43A-460.31 tông vào bên phải đầu xe mô tô biển số 43X5-2311 do Phạm Đặng Thị Thanh T điều khiển đang lưu thông trên đường Y (đoạn từ đường N đến đường H).

Hành vi của Nguyễn Ngọc D đã vi phạm khoản 23 Điều 8; khoản 3 Điều 5 Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT ngày 29/8/2019 của Bộ G1, là nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ tai nạn giao thông, hậu quả làm bà Phạm Đặng Thị Thanh T bị thương tích 71% và thiệt hại về tài sản là 4.600.000 đồng.

Hành vi trên của bị cáo Nguyễn Ngọc D đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” như bản cáo trạng số 28/CT- VKS ngày 20-02-2025 của Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu truy tố là có cơ sở, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3]Xét tính chất vụ án và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì thấy: Nguyễn Ngọc D là người thành niên, có trình độ học vấn nhưng không tuân thủ các quy định về tham gia giao thông đường bộ, khi vào ngã tư bị cáo thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ để có thể dừng lại một cách an toàn khi qua nơi đường bộ giao nhau cùng mức nên đã gây ra vụ tai nạn làm bà T bị thương tích 71%. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo D khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải; sau khi xảy ra tai nạn bị cáo đã bồi thường khắc phục hậu quả cho bị hại số tiền là 35.000.000 đồng, bị cáo đã từng có thời gian tham gia phục vụ trong quân đội, hoàn cảnh gia đình bị cáo có con nhỏ bị bệnh khuyết tật bẩm sinh, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và xin cho bị cáo được hưởng án treo, người bị hại bà Phạm Đặng Thị Thanh T cũng có một phần lỗi, không chú ý quan sát, không giảm tốc độ để có thể dừng lại một cách an toàn khi qua nơi đường bộ giao nhau cùng mức dẫn đến vụ va chạm nên cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, s khoản

1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo khi lượng hình. Từ những phân tích trên HĐXX xét thấy, nhân thân bị cáo tốt, có nơi cư trú rõ ràng, chưa có tiền án tiền sự nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà vận dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự cho bị cáo được hưởng án treo để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời, thể hiện tính nhân đạo và sự khoan hồng của pháp luật đối với hành vi phạm tội của bị cáo. Đồng thời, do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên căn cứ khoản 3 Điều 54 Bộ luật hình sự cho bị cáo hưởng mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là phù hợp với quy định của pháp luật.

[4] Về dân sự : Tại phiên tòa, bị hại bà T xác nhận đã nhận tiền bồi thường là 35.000.000đ và bà T không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên HĐXX không đề cập đến.

[5] Về xử lý vật chứng : Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận H đã trả lại 01 (một) xe ô tô mang biển số đăng ký: 43A - 460.31, nhãn hiệu: MISUBISHI, số loại: XPANDER GLX, màu sơn: Đen, số máy kiểm tra thực tế: 4A91GP4508, số khung kiểm tra thực tế: MK2XNNC1WKN005919 và 01 Chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 43 042942 đứng tên chủ sở hữu hợp pháp là bà Đàm Thị Hiền C và 01 (một) xe mô tô mang biển số đăng ký: 43X5 - 2311, nhãn hiệu: HONDA, số loại: AIR BLADE, màu sơn: Đỏ - đen, số máy kiểm tra thực tế: JF18E5255470, số khung kiểm tra thực tế: RLHJF18028Y652192 và 01 Chứng nhận đăng ký xe đứng tên chủ sở hữu hợp pháp là ông Phạm Ú cho bà C và ông Ú là phù hợp nên HĐXX không đề cập đến.

Đối với các tài liệu, chứng cứ là 01 đĩa CD màu vàng, bên trong chứa 01 đoạn clip được trích xuất từ camera “Y-N”, thời gian từ 15h17p13s đến 15h18p08 giây ngày 28/6/2024, ghi nhận vụ việc, chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo cần tiếp tục lưu trữ trong hồ sơ vụ án.

Đối với 01 Giấy phép lái xe hạng B2, số D, mang tên Nguyễn Ngọc D là tài sản của bị cáo D nên cần tuyên trả lại cho bị cáo.

Đối với 01 Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số DA1847350 đối với xe ô tô biển số 43A - 460.31 là giấy tờ liên quan đến xe ô tô nên cần tuyên trả lại cho bà Đàm Thị Hiền C.

[6] Án phí hình sự sơ thẩm : 200.000đ bị cáo D phải chịu
Vì những lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Ngọc D phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” .

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 54, Điều 65 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Ngọc D **09 (Chín)** tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là **18 (Mười tám)** tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, ngày 22-4-2025.

Giao bị cáo Nguyễn Ngọc D cho Ủy ban nhân dân phường H, quận H, thành phố Đà Nẵng giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người chấp hành án thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ hai lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

T3 trả lại cho Nguyễn Ngọc D 01 Giấy phép lái xe hạng B2, số D, mang tên Nguyễn Ngọc D (đã trả tại phiên tòa).

Trả 01 Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số DA1847350 đối với xe ô tô biển số 43A - 460.31 cho bà Đàm Thị Hiền C (đã trả tại phiên tòa).

3. Về án phí: Án phí hình sự sơ thẩm: 200.000đ bị cáo Nguyễn Ngọc D phải chịu.

Án xử công khai sơ thẩm, báo cho bị cáo, bị hại biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, ngày 22-4-2025. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao án hợp lệ.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

- TAND TP. Đà Nẵng;
- VKSND TP. Đà Nẵng;
- Công an TP. Đà Nẵng;
- VKSND quận Hải Châu;
- Công an khu vực 1 TP Đà Nẵng;
- Chi Cục THADS quận Hải Châu;
- Bị cáo; người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Hồ Thị Mỹ Dung

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA